

Cas pratique : ClimSolEst



Albert Dupont est technicien en maintenance depuis 15 ans dans l'entreprise ClimSolEst spécialisée dans l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage, climatisation située dans la région Grand Est.

L'entreprise compte aujourd'hui 57 salariés. Son siège social est situé à Sélestat dans le Bas Rhin.

Albert s'occupe particulièrement de l'installation de chauffage et de pompe à chaleur, métier pour lequel il a suivi une formation et qu'il apprécie. Il est domicilié à Molsheim et son travail l'amène à se déplacer régulièrement dans le Bas Rhin puisque deux autres techniciens interviennent en Moselle et le Haut Rhin.

Des négociations sont en cours pour céder l'activité chauffage pompe à chaleur à un concurrent situé dans la même ville.

Albert vous demande conseil sur l'impact de cette cession sur son contrat de travail. Il a eu vent d'un changement de son affectation : il interviendrait également dans le Haut Rhin ce qui occasionnerait des déplacements très importants par rapport à son domicile. Albert est veuf et a encore trois enfants à sa charge ; il craint que ce changement soit préjudiciable pour sa famille. Très compétent dans son métier, il a déjà été approché par un concurrent pour un poste équivalent.

Questions :

1. Indiquez si la cession de l'activité entraîne un changement de contrat de travail ?
2. Déterminez les conséquences du changement d'employeur sur le contrat de travail d'Albert : ancienneté, clause de mobilité.
3. Le changement de lieu de travail entraîne-t-il une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail ?
4. Quel est alors l'impact de la clause de mobilité (annexe 2 et 3)
5. Indiquez au regard de la jurisprudence si Albert peut refuser le changement d'affectation (annexe 4)
6. Rappelez les différents modes de rupture du contrat de travail.

Annexe 1

Le changement de la situation juridique de l'employeur

Le changement de la situation juridique de l'employeur peut résulter du décès de l'employeur, d'une modification juridique, d'une vente ou d'une fusion d'entreprise. Si l'entité économique concernée conserve son identité, si l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail en cours sont maintenus. Ceci implique que l'entreprise continue à fonctionner dans les conditions d'exploitation analogues aux précédentes (similitude des procédés techniques et du matériel utilisé, mêmes types de postes de travail...). Le maintien des contrats de travail en cours s'opère de manière automatique pour tous les contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, même si le contrat est suspendu. Le salarié conserve ses droits acquis : ancienneté, qualification, rémunération, avantages sociaux, primes, etc.

Contrat de travail de M. Sydney Weiler (extraits)**Contrat de travail**

Article 3 En contrepartie de son activité, M. Weiler percevra une rémunération de 2 720 € pour 35 heures de travail réparties sur 5 jours.

Article 5 Lieu de travail : le lieu de travail du salarié s'étend sur l'ensemble du département du Bas-Rhin.

Article 6 Clause de mobilité : le lieu de travail du salarié pourra être modifié et/ou étendu au département du Haut-Rhin si l'activité de l'entreprise le nécessite.

Annexe 3

Clause de mobilité

Le salarié qui refuse le changement s'expose à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut refuser l'application de la clause de mobilité :

- Si la mutation modifie un élément essentiel du contrat (baisse de rémunération, passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou l'inverse) ;
- S'il est prévenu dans un délai trop court ;
- Si le changement porte atteinte à sa vie personnelle et familiale.

Annexe 4

Jurisprudence

Mme X... a été engagée le 26 janvier 2001 par la société Price Waterhouse en qualité de consultante, à temps complet, puis à temps partiel dans le cadre d'un congé parental à compter du 6 juin 2003 ; le contrat de travail prévoyait que le poste était fixé à Marseille avec possibilité de déplacements en France et à l'étranger et qu'il pourrait être demandé à la salariée d'effectuer des missions justifiant l'établissement temporaire de sa résidence sur place ; suite au refus de Mme X... d'accepter une mission en région parisienne pour une durée de 3 mois, l'employeur l'a licenciée par lettre du 26 février 2004.

Le licenciement sera refusé car la mise en œuvre de la clause contractuelle portait atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale sans être justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

D'après Pourvoi n° 07-40523, audience publique du 14 octobre 2008, Cour de cassation, chambre sociale.

Annexe 5

Licenciement pour motif économique, démission ou rupture conventionnelle ?

• **Licenciement pour motif économique** : pour la Cour de cassation, la réponse est très claire : « la rupture résultant d'un refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ». Le salarié a droit au versement d'indemnités diverses telles que indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.

• **Démission** : elle n'ouvre pas droit à indemnités sauf à indemnité compensatrice de congés payés. En principe, la démission n'ouvre pas droit aux allocations chômage (dite allocation de retour à l'emploi, ou ARE), sauf si la démission est considérée comme légitime (déménagement ou motif professionnel).

• **Rupture conventionnelle** : elle résulte d'un accord entre les parties et l'indemnité de rupture doit être au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. En outre, elle ouvre droit à l'ARE.